

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАРАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА**

Расчетный счет: 40802810500008150840

Банк: АО «ТБанк»

ИНН: 540816979710

ОГРН/ОГРНИП: 325547600059771

**ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по организации отдыха в Телекей КЭМП
(Публичная оферта)**

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Настоящий договор является официальной публичной офертой

Индивидуального предпринимателя Барановой Елены Сергеевны, действующей на основании свидетельства ОГРНИП 325547600059771, именуемой в дальнейшем «Исполнитель»,

в адрес физических и юридических лиц, именуемых в дальнейшем «Заказчик», «Клиент» заключить договор об оказании услуг по организации отдыха «Воспитанника» в Телекей КЭМП на нижеизложенных условиях, которые размещены в сети Интернет на сайте www.telekeymir.ru/camp.

Настоящее предложение (публичная оферта) полностью отвечает условиям п. 2 ст. 437 ГК РФ. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты или отозвать её.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (ст. 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пп. 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается оплата за услуги Исполнителя в порядке, определенном в Договоре. Договор вступает в силу с даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Аннулирование брони - удаление Заявки на оказание услуг по требованию Исполнителя, если оплата, установленная договором, не оплачена в течение 72 часов с момента её оформления. Аннулированная Заявка не может быть восстановлена для повторной оплаты, кроме как путем создания новой Заявки.

1.2. Бронь - сформированная и оплаченная полностью Заявка на оказание услуг. В Заявке и прилагаемой к ней Анкете в обязательном порядке Заказчиком указываются ФИО, дата рождения Воспитанника, адрес его проживания. При формировании Заявки Заказчик также сообщает Исполнителю данные свидетельства о рождении или паспорта Воспитанника, данные паспорта, номер телефона, адрес электронной почты Заказчика, согласие о передаче и обработке Исполнителю персональных данных Заказчика и Воспитанника. В подтверждение бронирования Заказчик получает на свою электронную почту Документ-подтверждение брони.

1.3. Смена - определенный период работы Площадки, в течение которого осуществляется оказание комплекса услуг, предусмотренного договором. Даты начала и окончания Смены определяются Исполнителем.

1.4. Заказчик, Клиент – родитель, законный представитель несовершеннолетнего Воспитанника.

1.5. Воспитанник – потребитель услуг, участник смены.

1.6. Продукт (туристский продукт, тур) - комплекс услуг по перевозке, размещению, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и другим услугам, оказываемых за общую цену и на условиях настоящего Договора.

1.7. Площадка – территория и имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и используемый для временного нахождения физических лиц.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить оказание комплекса услуг по организации отдыха Воспитанника, входящих в туристский продукт, и совершить иные предусмотренные Договором и приложениями к нему действия, на условиях и в сроки согласно Договора, а Заказчик обязуется оплатить туристский продукт.

Информация о перечне и содержании туристического продукта указана на веб-сайте www.telekeymir.ru/camp.

2.2. Заказчик, заключивший Договор в интересах несовершеннолетнего Воспитанника, гарантирует наличие у себя полномочий на осуществление сделки в интересах этого лица и согласие этого лица со всеми пунктами Договора и несет за это ответственность. В случае, если Заказчик заключает Договор в интересах несовершеннолетнего Воспитанника и не является родителем этого Воспитанника, то Клиент гарантирует наличие у себя полномочий от законных представителей несовершеннолетнего Воспитанника и их согласие со всеми пунктами Договора. Если Клиент является одним из родителей, то он гарантирует согласие другого родителя со всеми пунктами Договора.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Продукта определяется Исполнителем и размещается на веб-сайте Исполнителя www.telekeymir.ru/camp.

3.1. Взаиморасчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся в российских рублях. Стоимость туристического продукта Исполнителя не облагается НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3.2. Заказчик должен оплатить стоимость Продукта в течение *72 часов* после подачи заявки или в соответствии со сроками, указанными в рассрочке.

3.3. Заказчик оплачивает стоимость Продукта по Договору с помощью перечисления Заказчиком денежных средств с помощью электронных платежных систем на сайте Исполнителя.

Фактом оплаты тура считается поступление денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Воспитаннику комплекса заказанных и оплаченных туристских услуг в соответствии с Продуктом, описанным на сайте www.telekeymir.ru/camp. В том числе с привлечением третьих лиц.

4.1.2. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о потребительских свойствах Продукта, оказать всяческое содействие Заказчику в правильном понимании им (несовершеннолетними Воспитанниками) своих прав и обязанностей.

4.1.3. В случае повышения цен на оказываемые услуги или изменении сроков оказания услуг по реализации Продукта по причинам, не зависящим от Исполнителя, своевременно информировать Заказчика о возникновении таких обстоятельств.

4.1.4. Обеспечить безопасность и охрану жизни и здоровья несовершеннолетнего Воспитанника во время оказания услуг по реализации Продукта в рамках настоящего Договора, в пределах своих полномочий, квалификации персонала и ответственности, установленных действующим законодательством РФ.

4.1.5. Информировать Заказчика о состоянии здоровья и необходимости обращении за медицинской помощью не позднее, чем в течение 2 (Двух) часов с момента наступления ситуации, повлекшей такую необходимость. Информирование производится любым доступным Исполнителю способом – звонок, письмо, смс-уведомление. В случае невозможности связаться с Заказчиком или неполучении им сведений

факт информирования наступает с момента отправки уведомления Исполнителем.

4.1.6 Выполнять во время организации и проведения Продукта обязанности законного представителя Воспитанника в понимании и пределах согласно Федерального Закона РФ «Об основах Туристской деятельности в РФ», в том числе:

- обеспечивать бытовую помощь персонала Исполнителя несовершеннолетнему Воспитаннику соответственно его возрасту и навыкам самостоятельности;
- обеспечивать контроль поведения Воспитанника с целью соблюдения требований им личной безопасности, а также безопасного, комфортного пребывания других несовершеннолетних туристов, участвующих в Туре;
- с целью реализации установленных Договором прав и обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего контролировать соблюдение Воспитанником правил, установленных в Туре, в том числе Правил поведения Воспитанников на Площадке (Приложение 1 к настоящему Договору) и иных требований, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.7. Ознакомить Заказчика с Правилами поведения Воспитанников на Площадке (Приложение 1 к настоящему Договору), дать ответы на значимые для него вопросы, в том числе: о возможных рисках и их последствиях для Воспитанника, связанных с участием Воспитанника в видах досуга, организованных на Площадке.

4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение своих обязанностей и обязанностей третьих лиц по Договору, как за свои собственные.

4.1.9. Все действия, указанные в п.4.1. настоящего Договора Исполнитель обязан выполнить при условии внесения Заказчиком полной оплаты стоимости туристского продукта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. В одностороннем порядке вносить необходимые изменения в Продукт, не ухудшающие его потребительских в целом, а именно:

- изменять сроки начала и окончания в пределах 2 (двух) часов;
- заменять экскурсионные, физкультурные, досуговые, развлекательные, а также иные мероприятия Тура на эквивалентные, вносить изменения в последовательность их оказания.

4.2.2. Отказать Заказчику в оказании услуг по Продукту или прервать оказание услуг в следующих случаях:

- несоответствие возраста или уровня подготовки и бытовой самостоятельности Воспитанника установленным требованиям;
- отказа Воспитанника от выполнения установленных Исполнителем требований и/или правил пребывания, направленных на обеспечение личной его или иных лиц безопасности;
- наличие у несовершеннолетнего туриста медицинских противопоказаний, являющихся препятствием для участия в программе Продукта;
- при неполном или несвоевременном поступлении оплаты от Заказчика.

4.2.3. В исключительных случаях в одностороннем порядке прервать оказание услуг за грубое нарушение Воспитанником дисциплины, применение физического насилия, за поступки, связанные с унижением человеческого достоинства и разжиганием межнациональной розни, курение, употребление спиртных напитков или наркотических веществ.

В таком случае для Воспитанника может быть организован за счет Заказчика индивидуальный трансфер к месту жительства, при этом услуга по организации Продукта считается оказанной, Продукта - реализованным, внесенные денежные средства возврату не подлежат.

4.2.4. В случае причинения Воспитанником ущерба имуществу Площадки, и/или имуществу третьих лиц, находящихся на территории Площадки, потребовать от Заказчика возместить причиненный Воспитанником ущерб до окончания срока оказания услуг.

4.2.5. Самостоятельно, без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для исполнения услуг в целях исполнения настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести своевременную оплату стоимости общей цены туристского продукта в соответствии с условиями настоящего Договора и принять туристский продукт.

4.3.2. Предоставить все необходимые сведения и документы, необходимые для организации оказания услуг в соответствии с требованиями Исполнителя или государственных органов РФ.

4.3.3. Заказчик предупрежден о том, что Исполнитель не несет ответственность за срыв поездки по причине предоставления Заказчиком недостоверных сведений и/или недостоверных или неправильно оформленных документов, необходимых для совершения поездки.

4.3.4. При бронировании и заезде:

4.3.4.1. довести до сведения Исполнителя информацию об обстоятельствах, препятствующих Заказчику использовать вышеуказанные туристские услуги: медицинские противопоказания; конфликтные ситуации с государственными органами РФ или иностранными государствами; заключение или рецепт врача на лекарства, содержащие наркотические вещества;

4.3.4.2. своевременно предоставить необходимый и достоверный пакет документов:

- Копия сертификата о прививках;
- Копия свидетельства о рождении, либо паспорта Воспитанника (если на дату заезда Воспитаннику есть 14 лет);
- Согласие на обработку персональных данных с ИП Баранова Е.С.. Подписанный документ при заезде на Площадку.
- Согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения ребенка с ИП Барановой Е.С.. Подписанный документ при заезде на Площадку.

4.3.4.3. Предоставить Исполнителю данные своего паспорта, доверенность (в случае, если Заказчик не является родителем/законным представителем Воспитанника) и контактную информацию (фактический адрес, номера телефонов, адреса электронной почты). При изменении своих контактных данных Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. Ответственность за достоверность представленной информации и надлежащее состояние документов, в том числе доверенностей, несет Заказчик;

4.3.4.4. Предоставить Исполнителю заполненную анкету на ребенка в электронном виде по запросу от Исполнителя и другую общую информацию, необходимую для формирования туристского продукта.

4.3.5. Своевременно прибыть на Площадку в указанное в Продукте время.

4.3.6. Обеспечить встречу несовершеннолетнего Воспитанника по окончании программы.

4.3.7. Обеспечить наличие у Воспитанника необходимых для пребывания на Площадке вещей, опубликованных на сайте и в соцсетях Кэмп Исполнителем.

4.3.8. Своевременно и в полном объеме довести до Исполнителя полную информацию о состоянии здоровья, наличии/отсутствии медицинских противопоказаний и об особенностях поведения несовершеннолетнего туриста. Если при заключении договора Заказчик и/или законный представитель несовершеннолетнего туриста предоставит заведомо ложную информацию о его состоянии здоровья, и вследствие чего произойдет ухудшение здоровья несовершеннолетнего туриста или других участников заезда, проживающих на территории места пребывания в этот период, то все расходы и ответственность, связанные с данным медицинским обслуживанием, как самого несовершеннолетнего туриста, так и других лиц, пострадавших вследствие предоставления ложной информации будут отнесены на счет законного представителя несовершеннолетнего.

4.3.9. Во время реализации Продукта Заказчик (несовершеннолетний Воспитанник) обязуется:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и места временного пребывания, проявлять дружелюбие к местному населению и обслуживающему персоналу, быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства сотрудников средства размещения или Исполнителя, обслуживающего персонала, местного населения, а также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к людям любой религии и этнической группы, к национальным обычаям;
- не употреблять алкогольные напитки, курить, в том числе электронные сигареты;
- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры;
- соблюдать требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека (Роспотребнадзор);

- по требованию сотрудников Исполнителя ознакомиться с правилами пожарной и иной безопасности, проживания и поведения на Площадке.
- возместить ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, используемому для проведения и реализации досуговой и развлекательной части тура, Площадке, перевозчику;
- соблюдать правила личной гигиены и совершать мероприятия по профилактике инфекционных, кожных и паразитных заболеваний, в том числе COVID-19;
- при появлении малейших признаков заболевания (температура, затруднения дыхания, слабость, мышечная боль, тошнота, рвота, головокружение) Воспитанник должен немедленно обратиться к врачу или представителю Исполнителя и обеспечить соблюдение самоизоляции;
- соблюдать правила личной безопасности. Во избежание кражи сдавать ценные вещи и деньги в места, специально отведенные для этих целей администрацией (при их наличии) и незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех преступлениях, совершенных в отношении Заказчика и его имущества;
- самостоятельно отвечать за личные вещи, гаджеты, одежду и снаряжение, их состояние и сохранность.

Заказчик подписанием настоящего договора подтверждает, что ознакомлен и согласен, и проинформировал несовершеннолетнего Воспитанника о том, что на период проведения тура Исполнитель выполняет функции законного представителя несовершеннолетнего Воспитанника, что влечет необходимость последнему соблюдать требования уполномоченных представителей Исполнителя.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. На получение в полном объеме и надлежащем качестве и в сроки комплекса услуг, предусмотренных Продуктом. На получение полной и достоверной информации о потребительских свойствах Продукта.

4.4.2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи для Воспитанника.

4.4.3. На возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации Продукта Исполнителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора (аннулировать договор) по причине болезни до начала оказания услуг, в этом случае возврат денежных средств производится в полном объеме при условии предоставления подтверждающих документов. В случае отказа Исполнителя от оказания услуг туристу по причине выявления нарушений условий п.4.3.9 настоящего Договора, нарушением Воспитанником Правил поведения Воспитанников на Площадке (Приложение 1 к настоящему Договору) или в связи с самостоятельным решением Воспитанника или его законного представителя возврат стоимости услуг не производится.

Возврат денежных средств производится в течение десяти рабочих дней после получения Исполнителем письменного заявления и подтверждающих документов от Заказчика.

Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает предоставление Исполнителем исчерпывающей информации относительно правил пребывания на Площадке, требований к участникам по медицинским противопоказаниям, бытовой самостоятельности и возрасту несовершеннолетнего. И гарантирует наличие также прав действовать в интересах третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или их законных представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями об ответственности, предусмотренными Договором.

5.2. Заказчик вправе отказаться от Услуг Исполнителя.

В случае отказа от услуг Исполнителя:

- не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты начала периода отдыха Исполнитель компенсирует Заказчику 100 (Сто) процентов стоимости Услуг за вычетом расходов на банковские услуги на возврат оплаты стоимости Услуг;

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала Периода отдыха Исполнитель компенсирует Заказчику 75 (Семьдесят пять) процентов стоимости Услуг за вычетом расходов на банковские услуги на возврат оплаты стоимости Услуг;

- не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала Периода отдыха Исполнитель компенсирует Заказчику 50 (Пятьдесят) процентов от стоимости не оказанных услуг при уважительной причине отказа (болезнь туриста и тп), или 10 (Десять) процентов от стоимости не оказанных услуг при неуважительной причине отказа.

- в дату заезда или в течение Периода отдыха – решение о компенсации принимается индивидуально в зависимости от ситуации и с учетом реально понесенных расходов.

Удержанная стоимость Услуг составляет компенсацию фактически понесенных расходов (убытков) Исполнителя по подготовке к оказанию Услуг (фактическая связь, банковские услуги на получение и возврат оплаты стоимости Услуг, оплаченных на момент отказа Услуг питания, услуг Педотряда, оплаченных на момент отказа Услуг Активности, Услуг охраны, стоимости формы и личной атрибутики, если Воспитанник их получил и т.д.).

Возврат оплаты производится по письменному заявлению Заказчика о расторжении Договора (отказе от исполнения Договора) (сканированную копию заявления с подписью и данные паспорта (из первой страницы и страницы с пропиской), направленные по адресу telekeycamp@yandex.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого заявления.

Заказчик обязан уведомить сторону Исполнителя об отказе по телефону.

5.3. Под отказом от Услуг (от Договора) Стороны понимают:

- получение письменного заявления Заказчика о расторжении Договора (отказе от договора);
- неявка Воспитанника, указанного в Договоре, к месту начала оказания услуги;
- не предоставление Заказчиком оформленных должным образом документов, указанных в пункте 4.3.4.

5.4. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за оплаченные услуги:

5.4.1. При несоответствии качества туристского продукта и качества предоставленного туристического обслуживания субъективным ожиданиям, представлениям, предпочтениям и/или оценкам Заказчика, несовершеннолетнего Воспитанника.

5.4.2. При потере, утрате, краже личных вещей, ценностей, денег и документов Воспитанника, кроме документов и денег, находящихся на хранении в офисе Исполнителя, в связи с чем Исполнитель не рекомендует Заказчику передавать во владение несовершеннолетнему Воспитаннику ценные вещи, ювелирные украшения, аудио аппаратуру и тому подобное на период пребывания на Площадке;

5.4.3. При возникновении проблем, связанных с подлинностью документов, предоставляемых Заказчиком (паспорт, справка, доверенность и т.д.).

5.4.4. При нарушении правил проживания на Площадке и техники безопасности, правил проезда и провоза багажа, а также особенностей поведения на Площадке и т. п.

5.4.5. За убытки, причиненные Заказчику, в связи с его виновными действиями/бездействием, к которым, в частности, относятся: неявка или опоздание к месту оказания туристической услуги; несвоевременное или недостаточное предоставление Исполнителю документации, необходимой для оформления документов; нарушение действующего законодательства РФ; нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и вследствие этого невозможность воспользоваться туристическими услугами.

5.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за оплаченные и предоставленные услуги, если Заказчик или лицо, указанное в Договоре ими не воспользовался полностью или частично, за исключением независимых от него обстоятельств.

5.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) третьих лиц, на которых возлагается исполнение обязательств по питанию и размещению Воспитанников, а также других услуг, по настоящему Договору.

5.7. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего Воспитанника во время трансфера до Площадки. Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего Воспитанника в случае нарушения последним правил поведения (требований безопасности).

5.8. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случаях:

5.8.1. Недействительности документов, указанных в п. 4.3. Договора;

5.8.2. Если несовершеннолетний Воспитанник: нарушил меры собственной безопасности, систематически не соблюдает правила внутреннего распорядка, правила поведения Воспитанников на Площадке (Приложение 1 к настоящему Договору), нанес или создал угрозу нанесения ущерба (вреда) здоровью (жизни) других Воспитанников, совершил противоправные действия, употребляет, хранит, распространяет алкоголь, наркотики, токсичные вещества, сигареты, электронные сигареты, вейпы, другие устройства для курения; имеет скрытые при заключении Договора существенные медицинские противопоказания или хронические заболевания, которые могут негативно отразиться на здоровье Воспитанника и окружающих во время пребывания на Площадке.

В указанных случаях Исполнитель направляет Заказчику заявление об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения договора по известным ему (указанным в анкете) электронным адресам и/или посредством сетей ватсап/телеграмм. Договор считается расторгнутым в дату направления указанного заявления. При этом, стоимость Услуг по настоящему договору за период с даты досрочного расторжения договора Заказчику не возмещается, поскольку расходы на оказание услуг понесены Исполнителем в полном объеме. Заказчик обязуется не позднее 24 часов даты получения заявления об отказе от договора забрать Воспитанника с Площадки.

5.9. В течение 10 (Десяти) дней со дня предъявления письменного требования Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки в размере реального ущерба, подтвержденные документально, которые причинены Воспитанником Исполнителю (имуществу Исполнителя) либо имуществу других находящихся у Исполнителя лиц.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор заключен на весь срок Смены, указанной Заявке при бронировании Услуг по настоящему договору на сайте www.telekeymir.ru/camp, вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты и действует до момента исполнения обязательств Сторон по Договору. Сокращение периода отдыха по требованию Заказчика недопустимо.

6.2. Стороны согласовали, что период оказания услуг определяется одним из перечисленных ниже обстоятельств:

Началом оказания услуг по реализации Продукта считается момент передачи Воспитанника сотрудникам Исполнителя.

Моментом окончания считается:

- при досрочном прекращении - подписание законным представителем несовершеннолетнего Воспитанника заявления о прекращении договора;
- передача несовершеннолетнего Воспитанника законным представителям в день завершения программы Продукта;

6.3. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением своих обязательств, возникших из Договора, Стороны будут решать путем переговоров. Срок предъявления претензий по качеству Услуг по настоящему договору – 20 календарных дней с даты окончания действия Договора. Претензии по качеству Услуг по настоящему договору, поданные за пределами указанного срока – не рассматриваются. Срок ответа на претензию – 10 дней.

При не урегулировании разногласий спор между сторонами подлежит рассмотрению в суде по месту исполнения настоящего договора (в случае подачи искового заявления в суд Исполнителем) либо в суде в соответствии с требованиями законодательства РФ в случае подачи искового заявления Заказчиком.

6.4. Претензия Заказчика должна быть изложена в письменной форме с приложением документов, ее подтверждающих, и направлена по электронному адресу Исполнителя telekeycamp@yandex.ru. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Исполнитель обязан дать мотивированный ответ.

6.5. Клиент дает свое согласие на обработку своих персональных данных, а также на обработку персональных данных Воспитанника в период срока действия настоящего Договора.

6.6. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

При исполнении договора для юридически значимых сообщений допускается переписка между представителями сторон, осуществленная посредством соцсетей по телефонам, позволяющим достоверно установить, что она исходит от представителя стороны по договору, в том числе по опубликованным на сайте Исполнителя телефонам.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии, объявленный режим чрезвычайной ситуации, карантина, акты государственных органов, в том числе о запрете определенной деятельности. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Баранова Е.С.
ИНН 540816979710 ОГРНИП 325547600059771 Юридический адрес 630057, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ МОЛОДОСТИ, Д 24, КВ 151 Почтовый адрес 630057, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ. МОЛОДОСТИ, Д 24, КВ 151 р/сч 40802810500008150840 в АО «ТБанк» кор. сч. 30101810145250000974 БИК 044525974 Электронная почта: telekeycamp@yandex.ru

_____ Баранова Е.С.

Пояснительный текст:

В соответствии со ст.426 Гражданского Кодекса РФ публичный договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении каждого, кто к ней обратится.

Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами определенных действий указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения.

В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на официальном сайте компании является публичным предложением (офертой) компании, адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг.

Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны потребителя услуг, является оформление им заявки на предоставление услуг с их последующей оплатой.

Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой письменной форме и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает юридической силой.

***Только родитель, законный представитель несовершеннолетнего Воспитанника имеет право оплатить услуги по договору публичной оферты!**

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ НА ПЛОЩАДКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Правила определяют распорядок дня Воспитанников, основные нормы и правила поведения Воспитанников в период их пребывания и применяются с целью обеспечения безопасности Воспитанников, поддержания дисциплины и порядка на Площадке.

1.2. Настоящие Правила поведения Воспитанников являются обязательными для всех Воспитанников и их родителей (законных представителей). При поступлении Воспитанника на Площадку родители (законные представители) Воспитанника обязаны ознакомиться с положениями настоящих Правил и ознакомить с ними Воспитанника. Родители обязаны подтвердить свое ознакомление и согласие, а также ознакомление и согласие Воспитанника с настоящими Правилами.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

2.1. Необходимо соблюдать установленный режим дня, общепринятые санитарно-гигиенические процедуры.

2.2. Воспитанник обязан находиться все время вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно получить разрешение своего вожатого.

2.3. Выход за территорию Площадки допускается только с разрешения организатора и только в сопровождении вожатого или другого назначенного ответственного.

2.4. Воспитанник должен бережно относиться к личному имуществу - своему и других детей, имуществу Площадки беречь зеленые насаждения, соблюдать чистоту.

2.5. Об утрате, порче имущества Площадки следует сообщить вожатому или организатору.

2.6. По всем возникающим вопросам, в том числе в случае ухудшения самочувствия, необходимо сообщать вожатым или организаторам.

2.7. Воспитанникам запрещено привозить, приносить, передавать или использовать на территории Площадки оружие (огнестрельное, холодное), любые ножи, фейерверки, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, вейпы и иные средства для курения, токсические, наркотические и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью, бытовые токсичные и легковоспламеняющиеся средства и приборы (в том числе, нитрокраски, бензин, керосин, растворители, зажигалки).

2.8. В случае обнаружения предметов, указанных в п. 2.7. настоящих Правил, вожатые или организаторы в праве незамедлительно их изъять для передачи родителям.

2.9. При возникновении обоснованных подозрений нарушения п. 2.7 настоящих Правил руководство Площадки имеет право организовать процедуру досмотра личных вещей Воспитанника в присутствии их владельца.

2.10. При подозрении на алкогольное (наркотическое) опьянение Воспитанника, медицинский работник проводит осмотр и при подтверждении этого факта, уведомляются родители. В присутствии родителей решается вопрос об исключении Воспитанника из Площадки.

2.11. Ценные вещи и денежные средства, привезенные на территорию Площадки необходимо сдавать на хранение вожатому. За не сданные на хранение вещи Площадка ответственности не несет.

2.12. Найденные чужие личные вещи Воспитанники передают своему вожатому.

2.13. Воспитанникам запрещено вступать в любые контакты с посторонними (детьми или взрослыми). При возникновении опасности следует немедленно обратиться к любому вожатому или организатору, находящемуся рядом.

2.14. Родители обязаны предупредить перед заездом на Площадку организаторов заезда о заболеваниях и привычках ребёнка, о непереносимости лекарств и продуктов питания, о наличии аллергии, об умении плавать, физических и психических особенностях

3. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

3.1. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.

- 3.2. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
- 3.3. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов сообщить любому взрослому.
- 3.4. Запрещается самостоятельно разводить огонь.

4. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- 4.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно только в сопровождении вожатого.
- 4.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это спортивные соревнования – в спортивной одежде, для праздников, конкурсов и дискотек – удобная одежда и обувь. Если это не предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, шлепанцах.
- 4.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие головного убора обязательно.
- 4.4. Все Воспитанники могут посещать занятия физкультурой и спортом, включенные в программу Продукта. Родители (законные представители) Воспитанника обязаны подтвердить, что у последнего нет никаких противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом.
- 4.5. Во время занятий физкультурой, спортом, либо в период проведения спортивных мероприятий Воспитанник обязан соблюдать настоящие Правила, Инструкции по технике безопасности, а также указания и требования тренеров и инструкторов.
- 4.6. Воспитанникам разрешается находиться на территории спортивных площадок только в присутствии инструктора или тренера, ответственного за проведение соответствующего спортивного мероприятия.
- 4.7. Площадка гарантирует безопасность при проведении спортивных мероприятий только при использовании оборудования и снаряжения, являющегося её собственностью.

5. ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ, ПОХОДЫ:

- 5.1. К пешеходным экскурсиям допускаются Воспитанники в соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами.
- 5.2. Во время прогулки или экскурсии следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, не огороженным краям оврагов, обрывов.
- 5.3. Необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния здоровья или травмах.
- 5.4. Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.

6. МЕДИЦИНА:

- 6.1. В случае болезни Воспитанника сотрудники Исполнителя связываются с родителями.
- 6.2. Воспитанникам запрещено приносить на Площадку, хранить, принимать какие-либо медикаменты, включая витамины, без согласования с Исполнителем.
- 6.3. Если ребёнку необходимы какие-либо лекарственные препараты в период отдыха, их необходимо упаковать вместе с назначением врача (при наличии) или с сопроводительной запиской от родителей, а также заранее предупредить организаторов о том, что у вашего ребёнка с собой будут медицинские препараты.

7. ПИТАНИЕ:

- 7.1. На Площадке организовано для Воспитанников питание в соответствии с Продуктом.
- 7.2. Воспитанникам запрещено приносить и хранить у себя любые виды продуктов. Работники Площадки вправе изъять у Воспитанника любые пищевые продукты, которые могут представлять угрозу пищевого отравления и/или хранятся ненадлежащим образом.
- 7.3. Запрещается употребление в пищу неизвестных плодов, грибов и ягод.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Баранова Е.С.

ИНН 540816979710

ОГРНИП 325547600059771

Юридический адрес 630057, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г НОВОСИБИРСК,
УЛ МОЛОДОСТИ, Д 24, КВ 151

Почтовый адрес 630057, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ.
МОЛОДОСТИ, Д 24, КВ 151

р/сч 40802810500008150840 в АО «ТБанк»

кор. сч. 30101810145250000974

БИК 044525974

Электронная почта: telekeycamp@yandex.ru

_____ Баранова Е.С.

**СОГЛАСИЕ НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
РЕБЕНКА**

Настоящим я _____, в соответствии с требованиями части 1 статьи 152_1 Гражданского кодекса Российской Федерации даю свое согласие на использование без выплаты мне вознаграждения всех изображений (фотографий, в том числе групповых) ребенка ФИО: _____, «__» _____ года рождения, полученных в процессе фотосъемок и видеосъемок в период с «__» _____ года по «__» _____ года, на сайте и в социальных сетях Исполнителя, а также в качестве иллюстраций на мероприятиях, организуемых Исполнителем (семинарах, конференциях, мастер-классах и пр.).

Изображения ребенка могут быть использованы любыми не противоречащими законодательству Российской Федерации способами.

Использование изображений способами, порочащими честь и достоинство ребенка, не допускается.

Подтверждаю, что являюсь родителем/законным представителем ребенка

и имею полное право заключить настоящее соглашение.

Подпись: _____

«_____» _____ 20__ года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, _____

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт номер _____ серия _____,
выдан (кем, когда) _____,

код подразделения _____

адрес регистрации: _____,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие ИП Баранова Е.С., на обработку в документальной и/или электронной форме персональных данных несовершеннолетнего ребенка:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(номер основного документа ребенка, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем документ)

адрес регистрации: _____,

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство; данные паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт/свидетельство о рождении, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; фотографии (изображения) ребенка.

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: туроператор/турагент, администрация Площадки, автоперевозчики и др.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, передача вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или электронной почте, с использованием сети Интернет) туроператору/турагенту, администрации детского Площадки, авто - перевозчику, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

Настоящее Согласие выдано до окончания смены

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

(фамилия, имя, отчество, подпись)